

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6749/2537

นางรัตต
นางเ

ียา พรหม
เดช
พิญ แก้ว
ทอง

โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยและเรียกค่าเสียหายจากการที่จำเลย เข้ากรีดยางพารา
ในที่พิพาทด้วย ดังนั้นการขอให้ห้ามจำเลยกรีด ยางพาราในที่พิพาทก่อนศาลมีคำ
พิพากษาจึงเป็นการห้ามมิให้จำเลย กระทำซ้ำหรือกระทำต่อไปซึ่งการละเมิดตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๕๔(๒)

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องว่า จำเลยบุกรุกเข้าไปครอบครอง และกรีด
ยางพาราของโจทก์ ขอให้ขับไล่จำเลยกับบริวารและเรียก ค่าเสียหาย จำเลยให้การ
ต่อสู้ว่า ที่ดินสวนยางพาราพิพาทเป็น ของจำเลย ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างการพิจารณา โจทก์ยื่นคำร้องขอให้ใช้วิธีการชั่วคราว ก่อนพิพากษา
ศาลชั้นต้นได้สวนแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ พิพากษากลับ ห้ามจำเลยและบริวารและกริด ยางพาราในที่
พิพาทไว้ชั่วคราวในระหว่างการศึกษา

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยและเรียกค่าเสียหาย จากการที่จำเลย
เข้ากริดยางพารานับถึงวันฟ้องโดยมิได้ขอให้ ค่าเสียหายในอนาคตด้วย ดังนั้นเมื่อ
ยังไม่มีคำชี้ขาดของศาลว่า ฝ่ายใดมีสิทธิครอบครองที่พิพาท การที่จะให้จำเลยเข้า
กริดยางพารา ในที่พิพาทจึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ได้ที่จำเลย อ้าง
ว่าการขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามจำเลยกริดยางพาราในที่พิพาท เป็นคำขอคุ้มครองสิทธิที่
ไม่เกี่ยวกับฟ้อง ขัดต่อประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๕๔(๒) นั้น
เห็นว่าโจทก์ฟ้องขับไล่ จำเลยและเรียกค่าเสียหายจากการที่จำเลยเข้ากริดยางพารา
ใน พินาศด้วย การขอให้ห้ามจำเลยกริดยางพาราในที่พิพาทก่อนศาลมี คำพิพากษา
จึงเป็นการห้ามมิให้จำเลยกระทำซ้ำหรือกระทำต่อไป ซึ่งการละเมิดตามฟ้อง ต้อง
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๕๔ (๒)

พิพากษายืน

(สมพล สัตยาอภิธาน-ไพศาล รามชางกูร-อร่าม หุตางกูร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>